

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 942/2532 พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ทุ่งสง

โจทก์

นาย เวียง หรือ มั่น พิทักษ์ วงศ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 295

มีดปลายแหลมที่จำเลยใช้แทงผู้เสียหายมีความยาวรวมทั้งด้ามประมาณ 6 นิ้ว
พุด จำเลยเลือกแทงผู้เสียหายที่หน้าอกด้านซ้ายอันเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกาย มี
บาดแผลบริเวณด้านซ้ายมีเลือดและลมในช่องเยื่อหุ้มปอด บาดแผลจะหายในเวลา 7
วัน ในกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน บาดแผลดังกล่าวเพียงแต่ลึกถึงเยื่อหุ้มปอดไม่ได้ถึง
เนื้อปอด แสดงว่าจำเลยไม่ได้แทงโดยแรงและเมื่อจำเลยแทงผู้เสียหายเพียงทีเดียว
แล้วหลบหนีไป ไม่ได้แทงซ้ำอีกทั้ง ๆ ที่มีโอกาสกระทำได้ ดังนี้ขอให้เห็นเจตนาของ
จำเลยว่าตั้งใจเพียงทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาฆ่า จึงเป็นความผิด
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 295.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกที่ยังหลบหนีอีก 1 คน ได้ร่วมกันใช้มีดปลายแหลม
เป็นอาวุธแทงร้อยตริกนก ศรีนวลมาก ผู้เสียหาย ถูกบริเวณหน้าอกด้านซ้ายถึงปอด
ซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญโดยเจตนาฆ่า จำเลยกับพวกได้กระทำไปตลอดแล้ว แต่การกระ

ทำไมบรรลุลผลเนื่องจากผู้มีชื่อได้ขัดขวางจำเลยกับพวกไว้ และนำผู้เสียหายส่งตัวให้ แพทย์รักษาทันที ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลยกับพวก เพียงแต่ได้รับอันตรายแก่กาย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วย มาตรา 80 จำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าในวันเวลาและสถานที่ เกิดเหตุในฟอง ผู้เสียหายถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดปลายแหลมแทงที่หน้าอกด้านซ้าย 1 ที่ ปรากฏบาดแผลตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟอง ปัญหาที่ว่าจำเลยเป็นคนร้ายกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของ ผู้เสียหายและนางประภา ศรีนวลมาก ประจักษ์พยานโจทก์ใจความส่วนใหญ่ตรงกัน ว่าจำเลยเป็นผู้ใช้มีดปลายแหลมแทงผู้เสียหายในขณะที่นางประภาและพี่สาวของ นางประภาจับแขนผู้เสียหายไว้เพื่อห้ามมิให้ผู้เสียหายเข้าไปยังกลุ่มคนที่ส่งเสียง เอะอะอยู่บริเวณนอกบ้าน ศาลฎีกาเห็นว่าบริเวณที่เกิดเหตุขณะเกิดเหตุจุดตะเกียง เจ้าพายุไว้สว่างผู้เสียหายเพิ่งรู้จักจำเลยในวันเกิดเหตุตนเอง ทั้งจำเลยเป็นญาติกับ บิดาของนางประภาไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับนางประภาคมาก่อนเกิดเหตุ และก่อน เกิดเหตุผู้เสียหายกับจำเลยก็ยังร่วมดื่มสุราร่วมกัน จึงเชื่อว่าผู้เสียหายและนาง

ประภาจำจำเลยได้ว่าเป็นคนร้ายที่ใช้มีดปลายแหลมแทงผู้เสียหายโดยไม่มีเหตุ
ระวางสงสัยว่าจะลักขโมยจำเลย พยานหลักฐานที่อยู่ของจำเลยไม่มีน้ำหนักรับฟังหัก
ล้างพยานโจทก์ได้ ปัญหาต่อไปมีว่าจำเลยแทงผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่าหรือไม่ แม้จะ
ได้ความจากคำเบิกความของนางประภาว่ามีดปลายแหลมที่จำเลยใช้แทงผู้เสียหายมี
ความยาวรวมทั้งด้ามประมาณ 6 นิ้วฟุตและจำเลยเลือกแทงผู้เสียหายที่หน้าอกด้าน
ซ้ายอันเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายก็ตาม แต่จำเลยก็แทงผู้เสียหายเพียงทีเดียว
แล้วก็หลบหนีไป มิได้แทงซ้ำอีกทั้ง ๆ ที่มีโอกาสกระทำได้ ส่วนบาดแผลที่ผู้เสียหาย
ได้รับปรากฏตามรายงานผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ท้ายฟ้องว่า "แผล
บริเวณอกด้านซ้าย พบมีเลือดและลมในช่องเยื่อหุ้มปอดบาดแผลหายในเวลา 7 วัน
ในกรณีไม่มีภาวะแทรกซ้อน" ศาลฎีกาเห็นว่าบาดแผลดังกล่าวเพียงแต่ลึกถึงเยื่อหุ้ม
ปอดเท่านั้น มิได้ถึงเนื้อปอดแสดงว่าจำเลยไม่ได้แทงโดยแรงส่อให้เห็นเจตนาของ
จำเลยว่าตั้งใจเพียงทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเท่านั้น มิได้มีเจตนาฆ่า การกระทำของ
จำเลยจึงเป็นความผิดเพียงฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย
เท่านั้น..."

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา295
ให้จำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรธรรมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ